



Resolución Directoral N° 00001875 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025656552, que contiene el Memorando N° 633-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°046-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0127-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, Informe N° 396-2023- HHP/EML- CSJSM Y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00190-2015-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cincuenta y Cinco (55) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.



Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001875 2025

equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91 -PCM, la suma de **Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 51/100 soles (\$/ 6,657.51)**;

Con Resolución Judicial N° 19, de fecha 5 de febrero 2024, resuelve declarar NULA La Resolución Jefatural N° 00151-2021-GRSM -DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 4 de mayo del 2021, Declara INFUNDADA la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 00396-2023-HHPIEML-CSJSM de fecha 19 de octubre del año 2023 **REQUIERE** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial N° 396-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 19 de octubre del 2023., ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00190-2015-0-2209-JM-CI-01 a favor del demandante **OMAR ROBERTO BARDALES CARDENAS**, identificado con DNI N° 08503757, el pago de la suma del monto calculado en el informe Pericial N° 396-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 19 de octubre del 2023, **Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 05/100 soles (\$/49,869.05)**, e Intereses Legales la suma de **Veinte y siete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 51/100 soles (\$/ 27,865.51)**, haciendo un total de **Setenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 56/100 soles (\$/ 77,734.56)**, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra del demandante, y el pago de los reintegros Legales generados por